



PUTUSAN

Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD TAUFIK ALHUSAIRI Bin AHMAD AL HUSAERI;**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun /18 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Parung Kored Rt 001 Rw 001 kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2025;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 02 September 2025;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 November 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 22 Oktober 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 22 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD TAUFIK ALHUSAIRI Bin AHMAD AL HUSAERI terbukti secara sah dan meyakinkan beralah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 04 (EMPAT) TAHUN dan 06 (ENAM) BULAN dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Karambit.
 - 1 (satu) buah baju warna hijau bernodakan darah.
 - 1 (satu) buah baju warna hitam bernodakan darah.
 - 1 (satu) buah baju warna merah bernodakan darah.
 - 1 (satu) buah baju warna putih bernodakan darah.
 - Pecahan botol Soda beserta aneka snack.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD TAUFIK ALHUSAIRI Bin AHMAD AL HUSAERI bersama-sama dengan SAKSI HENDRA RUKMANA, SAKSI CANDRA HERMAWAN, SAKSI ABIAM PUTRA PRASETIO DAN SAKSI MULYADI (MASING-MASING DIDALAM PENUNTUTAN TERPISAH), SDR.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM SAPUTRA (DPO), SDR. ISTAR (DPO), SDR. JUNA (DPO), SDR. HERU (DPO), SDR. NABIL (DPO) dan SDR. OMEN (DPO), pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Juni tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2025, bertempat Lapak Kopi Keliling yang berada di Jalan Metland Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi berkumpul di pinggir Jalan Greenlake Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang bersama dengan saksi Hendra Rukmana, saksi Candra Hermawan, saksi Abiam Putra Prasetio dan saksi Mulyadi (masing-masing didalam penuntutan terpisah), sdr. Ilham Saputra (Dpo), sdr. Istar (Dpo), sdr. Juna (Dpo), sdr. Heru (Dpo) dan sdr. Nabil (Dpo). Kemudian datang sdr. Omen (Dpo) yang menceritakan bahwa telah terjadi keributan antara sdr. Omen (Dpo) dengan orang lain yang sedang nongkrong di Kopi Keliling yang berada di Jalan Metland Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa Muhamad Taifik Alhusairi bersama teman-temannya langsung mendagangi lokasi menggunakan sepeda motor. Setiba di lokasi sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi beresama dengan saksi Hendra Rukmana, saksi Candra Hermawan, saksi Abiam Putra Prasetio dan saksi Mulyadi (masing-masing didalam penuntutan terpisah), sdr. Ilham Saputra (Dpo), sdr. Istar (Dpo), sdr. Juna (Dpo), sdr. Heru (Dpo), sdr. Nabil (Dpo) dan sdr. Omen (Dpo) langsung melakukan pengroyokan serta pengusakan terhadap barang dagangan (Kopi keliling) milik saksi Wawan Kurniawan dengan cara saksi Abiam Putra Prasetio bersama dengan saksi Candra Hermawan menghambur-hamburkan (snack, kopi, dll) barang dagangan kopi keliling milik saksi Wawan Kurniawan lalu terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi beresama dengan saksi Mulyadi memecahkan botol air soda yang merupakan barang dagangan milik saksi Wawan Kurniawan. Setelah itu saksi Candra Hermawan melakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan dengan cara tanganya yang dikepal memukul ke arah punggung saksi Bagus Bhakti Prasetyo sebanyak 1 (satu) kali, saksi Mulyadi dengan tangan di kepal memukul bagian kepala saksi Rudy Sandy Marpaung sebanyak 2 (dua) kali, saksi Abiam Putra Prasetyo menggunakan tangan yang di kepal memukul bagian kepala saksi Rudy Sandy Marpaung sebanyak 1 (satu) kali, saksi Hendra Rukmana menggunakan tangan di kepal memukul kepala saksi Rudy Sandy Marpaung sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa kemudian terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi menggunakan senjata tajam jenis karabit yang di pegang menggunakan tangan kanan melakukan kekerasan terhadap saksi Saripudin, saksi Rudy Sandy Marpaung, saksi Bagus Bakti Prasetyo dan saksi Wawan Kurniawan dengan cara membacokkan senjata tajam yang dibawanya kearah ke dada sebelah kanan saksi Saripudin, setelah terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi itu membacokkan senjata tajam ke arah saksi Rudy Sandy Marpaung ke bagian kepala serta lengan sebelah kirinya, sedangkan saksi Bagus Bakti Prasetyo terkena bacokan senjata tajam milik terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi ke bagian kepala atas serta tangan sebelah kiri dan saksi Wawan Kurniawan terkena bacokan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi pada bagian lehir belakangnya.

- Bahwa setelah itu terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi bersama teman-temannya melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi mengakibatkan saksi Bagus Bakti Prasetyo, saksi Wawan Kuriawan, saksi Rudy Sandy Maupaung dan saksi Saripudin mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum :

1. Visum Et Repertum No. 001/VER/RSCKR/06.25 tanggal 02 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap SARIPUDIN dengan hasil Kesimpulan pada korban laki-laki umur 27 Tahun ini ditemukan Tampak luka robek, batas tegas, ukuran enam koma lima kali empat centimetre dasar jaringan pada bagian dada kanan, pasien dirawat dan dilakukan tindakan operasi. Pasien di pulangkan dari Rumah Sakit setelah enam hari perawatan.
2. Visum Et Repertum No. 01/VER/RSSA-CVI/2025 RS Sari Asih Cileduh tanggal 05 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap BAGUS BAKTI PRASETIO dengan hasil Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh tiga tahun dengan kesadaran kompas mentis dan gizi cukup, pada tanggal satu juni tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekitar pukul tujuh belas lewat empat belas menit waktu Indonesia Bagian Barat. Pada pemeriksaan luka yang sudah di jahit disertai memar pada region kepala atas, luka yang sudah dijahit pada reio lengan bawah kiri sisi belakang dan luka lecet pada region kepala kanan. Jenis kekerasan tidak dapat di tentukan akibat luka yang sudah di jahit. Luka tersebut dapat menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.

3. Visum Et Repertum No. 03/VER/RSSA-CVI/2025 RS Sari Asih Cileduh tanggal 03 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap WAWAN KURNIAWAN dengan hasil Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sembilan belas tahun dengan sadar dan gizi cukup, pada tanggal tiga juni dua ribu dua puluh lima sekitar pukul kosong kosong lewat empat puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah terjahit di area tengkuk akibat benda tajam.

4. Visum Et Repertum No. 02/VER/RSSA-CVI/2025 RS Sari Asih Cileduh tanggal 03 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap RUDY SANDY MARPAUNG dengan hasil Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh Sembilan tahun dengan sadar dan gizi cukup, pada tanggal tiga juni dua ribu dua puluh lima, sekitar pukul kosong kosong lewat empat puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah terjahit di area dahi dan lengan kiri akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD TAUFIK ALHUSAIRI Bin AHMAD AL HUSAERI bersama-sama dengan SAKSI HENDRA RUKMANA, SAKSI CANDRA HERMAWAN, SAKSI ABIAM PUTRA PRASETIO DAN SAKSI MULYADI (MASING-MASING DIDALAM PENUNTUTAN TERPISAH), SDR. ILHAM SAPUTRA (DPO), SDR. ISTAR (DPO), SDR. JUNA (DPO), SDR. HERU (DPO), SDR. NABIL (DPO) dan SDR. OMEN (DPO), pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya masih pada bulan Juni tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2025, bertempat Lapak Kopi Keliling yang berada di Jalan Metland Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerangatau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi berkumpul di pinggir Jalan Greenlake Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang bersama dengan saksi Hendra Rukmana, saksi Candra Hermawan, saksi Abiam Putra Prasetio dan saksi Mulyadi (masing-masing didalam penuntutan terpisah), sdr. Ilham Saputra (Dpo), sdr. Istar (Dpo), sdr. Juna (Dpo), sdr. Heru (Dpo) dan sdr. Nabil (Dpo). Kemudian datang sdr. Omen (Dpo) yang menceritakan bahwa telah terjadi keributan antara sdr. Omen (Dpo) dengan orang lain yang sedang nongkrong di Kopi Keliling yang berada di Jalan Metland Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa Muhamad Taifik Alhusairi bersama teman-temannya langsung mendagangi lokasi menggunakan sepeda motor. Setiba di lokasi sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi beresama dengan saksi Hendra Rukmana, saksi Candra Hermawan, saksi Abiam Putra Prasetio dan saksi Mulyadi (masing-masing didalam penuntutan terpisah), sdr. Ilham Saputra (Dpo), sdr. Istar (Dpo), sdr. Juna (Dpo), sdr. Heru (Dpo), sdr. Nabil (Dpo) dan sdr. Omen (Dpo) langsung melakukan pengroyokan serta pengusakan terhadap barang dagangan (Kopi keliling) milik saksi Wawan Kurniawan dengan cara saksi Abiam Putra Prasetio bersama dengan saksi Candra Hermawan menghambur-hamburkan (snack, kopi, dll) barang dagangan kopi keliling milik saksi Wawan Kurniawan lalu terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi beresama dengan saksi Mulyadi memecahkan botol air soda yang merupakan barang dagangan milik saksi Wawan Kurniawan. Setelah itu saksi Candra Hermawan melakukan kekerasan dengan cara tanganya yang dikepal memukul ke arah punggung saksi Bagus Bhakti Prasetiao sebanyak 1 (satu) kali, saksi Mulyadi dengan tangan di kepal memukul bagian kepala saksi Rudy Sandy Marpaung sebanyak 2 (dua) kali, saksi Abiam Putra Prasetio menggunakan tangan yang di kepal memukul bagian kepala saksi Rudy Sandy Marpaung sebanyak 1 (satu) kali, saksi Hendra Rukmana menggunakan tangan di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepal memukul kepala saksi Rudy Sandy Marpaung sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Taufik Alhusairi menggunakan senjata tajam jenis karabit yang di pegang menggunakan tangan kanan melakukan kekerasan terhadap saksi Saripudin, saksi Rudy Sandi Marpaung, saksi Bagus Bakti Prasetyo dan saksi Wawan Kurniawan dengan cara membacokkan senjata tajam yang dibawanya kearah ke dada sebelah kanan saksi Saripudin, setelah terdakwa Muhammad Taufik Alhusairi itu membacokkan senjata tajam ke arah saksi Rudy Sandy Marpaung ke bagian kepala serta lengan sebelah kirinya, sedangkan saksi Bagus Bakti Prasetyo terkena bacokan senjata tajam milik terdakwa Muhammad Taufik Alhusairi ke bagian kepala atas serta tangan sebelah kiri dan saksi Wawan Kurniawan terkena bacokan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa Muhammad Taufik Alhusairi pada bagian lehir belakangnya.
- Bahwa setelah itu terdakwa Muhammad Taufik Alhusairi bersama teman-temannya melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Muhammad Taufik Alhusairi mengakibatkan saksi Bagus Bakti Prasetyo, saksi Wawan Kuriawan, saksi Rudy Sandy Maupaung dan saksi Saripudin mengalami luka sebagaimana

Visum Et Repertum :

1. Visum Et Repertum No. 001/VER/RCKR/06.25 tanggal 02 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap SARIPUDIN dengan hasil Kesimpulan pada korban laki-laki umur 27 Tahun ini ditemukan Tampak luka robek, batas tegas, ukuran enam koma lima kali empat centimetre dasar jaringan pada bagian dada kanan, pasien dirawat dan dilakukan tindakan operasi. Pasien di pulangkan dari Rumah Sakit setelah enam hari perawatan.
2. Visum Et Repertum No. 01/VER/RSSA-CVI/2025 RS Sari Asih Cileduh tanggal 05 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap BAGUS BAKTI PRASETIO dengan hasil Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh tiga tahun dengan kesadaran kompas mentis dan gizi cukup, pada tanggal satu juni tahun 2025 sekitar pukul tujuh belas lewat empat belas menit waktu Indonesia Bagian Barat. Pada pemeriksaan luka yang sudah di jahit disertai memar pada region kepala atas, luka yang sudah dijahit pada reio lengan bawah kiri sisi belakang dan luka lecet pada region kepala kanan. Jenis kekerasan tidak dapat di tentukan akibat luka yang sudah di jahit. Luka tersebut dapat menghalangi pekerjaan korban untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara waktu.

3. Visum Et Repertum No. 03/VER/RSSA-CVI/2025 RS Sari Asih Cileduh tanggal 03 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap WAWAN KURNIAWAN dengan hasil Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sembilan belas tahun dengan sadar dan gizi cukup, pada tanggal tiga juni dua ribu dua puluh lima sekitar pukul kosong kosong lewat empat puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah terjahit di area tengkuk akibat benda tajam.

4. Visum Et Repertum No. 02/VER/RSSA-CVI/2025 RS Sari Asih Cileduh tanggal 03 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap RUDY SANDY MARPAUNG dengan hasil Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh Sembilan tahun dengan sadar dan gizi cukup, pada tanggal tiga juni dua ribu dua puluh lima, sekitar pukul kosong kosong lewat empat puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah terjahit di area dahi dan lengan kiri akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi RASTINAH DESCY Binti SUHARTO, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir didalam berkas perkara;
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD TAUFIK ALHUSAIRI Bin AHMAD AL HUSAERI bersama-sama dengan SAKSI HENDRA RUKMANA, SAKSI CANDRA HERMAWAN, SAKSI ABIAM PUTRA PRASETIO DAN SAKSI MULYADI (MASING-MASING DIDALAM PENUNTUTAN TERPISAH), SDR. ILHAM SAPUTRA (DPO), SDR. ISTAR (DPO), SDR. JUNA (DPO), SDR. HERU (DPO), SDR. NABIL (DPO) dan SDR. OMEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Lapak Kopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliling yang berada di Jalan Metland Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Meadlan Rt.002 /Rw.002 Kel. Pondok Bahar Kec. Karang Tengah Kota Tangerang pada saat saksi bersama dengan suami saksi yang bernama SARIPUDIN sedang nongkrong tiba-tiba datang sekelompok orang sedang mencari seseorang menggunakan 4 (empat) unit motor kurang lebih 10 (sepuluh) orang, lalu para pelaku melakukan pengrusakan dan pengeroyokan terhadap barang-barang tukang kopi keliling tersebut yang saksi ketahui bernama WAWAN KURNIAWAN, lalu CANDRA HERMAWAN Bin DEDE SOMANTRI memukul BAGUS BAKTI PRASETIO yang sedang nongkrong di tukang kopi tersebut sebanyak 1 (satu) kali kedaerah Punggung;

- Bahwa terdakwa membacok saksi SARIPUDIN dan ke 3 (tiga) korban lainnya yaitu BAGUS BAKTI PRASETIO, RUDY SANDY MARPAUNG dan WAWAN KURNIAWAN menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Karambit sehingga suami saksi SARIPUDIN mengalami luka robek pada bagian dada sebelah kanan, RUDY SANDY MARPAUNG mengalami luka robek kepala dan lengan sebelah kiri, WAWAN KURNIAWAN mengalami luka Robek pada bagian leher belakang sedangkan BAGUS BAKTI PRASETYO mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan tangan sebelah kir;

- Bahwa selain terdakwa ada temen terdakwa yaitu Sdr. MULYADI Bin TATANG memukul kepala korban RUDY SANDY MARPAUNG sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Sdr. ABIAM PUTRA PRASETYO ABIDIN memukul kepala Sdr. RUDY SANDY MARPAUNG sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. HENDRA RUKMANA Bin DEDE SOMANTRI memukul Sdr. WAWAN KURNIAWAN kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membacok bagian dada saksi Saripudin, hingga sampai saat ini saksi SARIPUDIN masih mengalami nyeri dibagian dalam dada akibat luka bacokan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD TAUFIK;

- Bahwa kemudian saksi membawa suami saksi yang bernama SARIPUDIN tersebut kerumah sakit yang berbeda-beda, saksi membawa suami saksi tersebut kerumah sakit umum cengkareng karena mendapat luka bacok pada bagian dada sebelah kanan, atas peristiwa tersebut membuat laporan polisi di kantor kepolisian sektor ciledug;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng



- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan dari terdakwa dan teman-teman terdakwa kepada saksi SARIPUDIN;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi SARIPUDIN Bin SARTA, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD TAUFIK ALHUSAIRI Bin AHMAD AL HUSAERI bersama-sama dengan SAKSI HENDRA RUKMANA, SAKSI CANDRA HERMAWAN, SAKSI ABIAM PUTRA PRASETIO DAN SAKSI MULYADI (MASING-MASING DIDALAM PENUNTUTAN TERPISAH), SDR. ILHAM SAPUTRA (DPO), SDR. ISTAR (DPO), SDR. JUNA (DPO), SDR. HERU (DPO), SDR. NABIL (DPO) dan SDR. OMEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Lapak Kopi Keliling yang berada di Jalan Metland Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira jam 01.00 Wib ketika saksi sedang nongkrong di tukang kopi keliling milik WAWAN KURNIAWAN di Jl. Meadlan Rt.002 /Rw.002 Kel. Pondok Bahar Kec. Karang Tengah Kota Tangerang bersama dengan istri saksi RASTINAH DESCY Binti SUHARTO datang sekelompok orang sedang mencari seseorang menggunakan 4 (empat) unit motor kurang lebih 10 (sepuluh) orang, lalu para pelaku melakukan pengerusakan dan pengeroyokan terhadap barang-barang tukang kopi keliling tersebut yang saksi ketahui bernama WAWAN KURNIAWAN, lalu CANDRA HERMAWAN Bin DEDE SOMANTRI memukul BAGUS BAKTI PRASETIO yang sedang nongkrong di tukang kopi tersebut sebanyak 1 (satu) kali kedaerah Punggung;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi SARIPUDIN dan ke 3 (tiga) korban lainnya yaitu BAGUS BAKTI PRASETIO, RUDY SANDY MARPAUNG dan WAWAN KURNIAWAN menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Karambit sehingga suami saksi SARIPUDIN mengalami luka robek pada bagian dada sebelah kanan, RUDY SANDY MARPAUNG mengalami luka robek kepala dan lengan sebelah kiri, WAWAN

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN mengalami luka Robek pada bagian leher belakang sedangkan BAGUS BAKTI PRASETYO mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan tangan sebelah kir;

- Bahwa ada temen terdakwa yaitu Sdr. MULYADI Bin TATANG memukul kepala korban RUDY SANDY MARPAUNG sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Sdr. ABIAM PUTRA PRASETYO ABIDIN memukul kepala Sdr. RUDY SANDY MARPAUNG sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. HENDRA RUKMANA Bin DEDE SOMANTRI memukul Sdr. WAWAN KURNIAWAN kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa selain terdakwa membacok saksi dan temen-temen saksi, Sdr. MULYADI Bin TATANG memukul kepala korban RUDY SANDY MARPAUNG sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Sdr. ABIAM PUTRA PRASETYO ABIDIN memukul kepala Sdr. RUDY SANDY MARPAUNG sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. HENDRA RUKMANA Bin DEDE SOMANTRI memukul Sdr. WAWAN KURNIAWAN kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa MUHAMAD TAUFIK ALHUSAIRI Bin AHMAD AL HUSAERI membacok saksi ke 3 (tiga) korban lainnya yaitu saksi, BAGUS BAKTI PRASETIO, RUDY SANDY MARPAUNG dan WAWAN KURNIAWAN menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Karambit sehingga saksi mengalami luka robek pada bagian dada sebelah kanan, RUDY SANDY MARPAUNG mengalami luka robek kepala dan lengan sebelah kiri, WAWAN KURNIAWAN mengalami luka Robek pada bagian leher belakang sedangkan BAGUS BAKTI PRASETYO mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan tangan sebelah kiri;

- Bahwa sampai saat ini saksi masih mengalami nyeri dibagian dalam dada akibat luka bacokan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD TAUFIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMAD TAUFIK Bin AHMAD AL HUSAERI** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI HENDRA RUKMANA, SAKSI CANDRA HERMAWAN, SAKSI ABIAM PUTRA PRASETIO DAN SAKSI MULYADI (MASING-MASING DIDALAM PENUNTUTAN TERPISAH), SDR. ILHAM

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA (DPO), SDR. ISTAR (DPO), SDR. JUNA (DPO), SDR. HERU (DPO), SDR. NABIL (DPO) dan SDR. OMEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Lapak Kopi Keliling yang berada di Jalan Metland Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi berkumpul di pinggir Jalan Greenlake Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang bersama dengan saksi Hendra Rukmana, saksi Candra Hermawan, saksi Abiam Putra Prasetio dan saksi Mulyadi sdr. Ilham Saputra (Dpo), sdr. Istar (Dpo), sdr. Juna (Dpo), sdr. Heru (Dpo) dan sdr. Nabil (Dpo);

-Bahwa kemudian datang sdr. Omen (Dpo) yang menceritakan bahwa telah terjadi keributan antara sdr. Omen (Dpo) dengan orang lain yang sedang nongkrong di Kopi Keliling yang berada di Jalan Metland Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;

-Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya langsung mendagangi lokasi menggunakan sepeda motor. Setiba di lokasi sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi beresama dengan saksi Hendra Rukmana, saksi Candra Hermawan, saksi Abiam Putra Prasetio dan saksi Mulyadi (masing-masing didalam penuntutan terpisah), sdr. Ilham Saputra (Dpo), sdr. Istar (Dpo), sdr. Juna (Dpo), sdr. Heru (Dpo), sdr. Nabil (Dpo) dan sdr. Omen (Dpo) langsung melakukan pengroyokan serta pengrusakan terhadap barang dagangan (Kopi keliling) milik saksi Wawan Kurniawan;

-Bahwa kemudian itu saksi Candra Hermawan melakukan kekerasan dengan cara tanganya yang dikepal memukul ke arah punggung saksi Bagus Bhakti Prasetiao sebanyak 1 (satu) kali, saksi Mulyadi dengan tangan di kepal memukul bagian kepala saksi Rudy Sandy Marpaung sebanyak 2 (dua) kali, saksi Abiam Putra Prasetio menggunakan tangan yang di kepal memukul bagian kepala saksi Rudy Sandy Marpaung sebanyak 1 (satu) kali, saksi Hendra Rukmana menggunakan tangan di kepal memukul kepala saksi Rudy Sandy Marpaung sebanyak 2 (dua) kali;

-Bahwa kemudian terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi menggunakan senjata tajam jenis karabit yang di pegang menggunakan tangan kanan melakukan kekerasan terhadap saksi Saripudin, saksi Rudy Sandi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, saksi Bagus Bakti Praseyo dan saksi Wawan Kurniawan dengan cara membacokkan senjata tajam yang dibawanya kearah ke dada sebelah kanan saksi Saripudin;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa membacokkan senjata tajam ke arah saksi Rudy Sandy Marpaung ke bagian kepala serta lengan sebelah kirinya, sedangkan saksi Bagus Bakti Prasetyo terkena bacokan senjata tajam milik terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi ke bagian kepala atas serta tangan sebelah kiri dan saksi Wawan Kurniawan terkena bacokan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa Muhamad Taufik Alhusairi pada bagian lehir belakangnya;

-Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi saripudin dan temen-temen saksi Saripudin, terdakwa dalam pengaruh minuman keras;

-Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menunjukkan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum No. 001/VER/RSCKR/06.25 tanggal 02 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap SARIPUDIN dengan hasil Kesimpulan pada korban laki-laki umur 27 Tahun ini ditemukan Tampak luka robek, batas tegas, ukuran enam koma lima kali empat centimetre dasar jaringan pada bagian dada kanan, pasien dirawat dan dilakukan tindakan operasi. Pasien di pulangkan dari Rumah Sakit setelah enam hari perawatan;

2. Visum Et Repertum No. 01/VER/RSSA-CVI/2025 RS Sari Asih Cileduh tanggal 05 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap BAGUS BAKTI PRASETIO dengan hasil Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh tiga tahun dengan kesadaran kompos mentis dan gizi cukup, pada tanggal satu juni tahun 2025 sekitar pukul tujuh belas lewat empat belas menit waktu Indonesia Bagian Barat. Pada pemeriksaan luka yang sudah di jahit disertai memar pada region kepala atas, luka yang sudah dijahit pada reio lengan bawah kiri sisi belakang dan luka lecet pada region kepala kanan. Jenis kekerasan tidak dapat di tentukan akibat luka yang sudah di jahit. Luka tersebut dapat menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Visum Et Repertum No. 03/VER/RSSA-CVI/2025 RS Sari Asih Cileduh tanggal 03 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap WAWAN KURNIAWAN dengan hasil Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sembilan belas tahun dengan sadar dan gizi cukup, pada tanggal tiga juni dua ribu dua puluh lima sekitar pukul kosong kosong lewat empat puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah terjahit di area tengkuk akibat benda tajam;

4. Visum Et Repertum No. 02/VER/RSSA-CVI/2025 RS Sari Asih Cileduh tanggal 03 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap RUDY SANDY MARPAUNG dengan hasil Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh Sembilan tahun dengan sadar dan gizi cukup, pada tanggal tiga juni dua ribu dua puluh lima, sekitar pukul kosong kosong lewat empat puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah terjahit di area dahi dan lengan kiri akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Karambit.
2. 1 (satu) buah baju warna hijau bernodakan darah.
3. 1 (satu) buah baju warna hitam bernodakan darah.
4. 1 (satu) buah baju warna merah bernodakan darah.
5. 1 (satu) buah baju warna putih bernodakan darah.
6. Pecahan botol Soda beserta aneka snack.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan HENDRA RUKMANA, CANDRA HERMAWAN, ABIAM PUTRA PRASETIO dan MULYADI (masing-masing didalam penuntutan terpisah), ILHAM SAPUTRA (DPO), ISTAR (DPO), JUNA (DPO), HERU (DPO), NABIL (DPO) dan OMEN (DPO), pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Lapak Kopi Keliling yang berada di Jalan Metland Rt.002 Rw.002 Kelurahan



Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang telah melakukan pengeroyokan terhadap beberapa orang korban, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di pinggir Jalan Greenlake Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang bersama. Kemudian datang Omen (Dpo) yang menceritakan bahwa telah terjadi keributan antara dia dengan orang lain yang sedang nongkrong di Kopi Keliling yang berada di Jalan Metland Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya langsung mendangangi lokasi menggunakan sepeda motor dan kemudian langsung melakukan pengroyokan serta pengrusakan terhadap barang dagangan (Kopi keliling) milik Wawan Kurniawan dengan cara Abiam Putra Prasetyo bersama dengan saksi Candra Hermawan menghambur-hamburkan (snack, kopi, dll), Terdakwa bersama dengan Mulyadi memecahkan botol air soda. Setelah itu Candra Hermawan memukul ke arah punggung Bagus Bhakti Prasetyo, Mulyadi memukul bagian kepala Rudy Sandy Marpaung sebanyak, Abiam Putra Prasetyo memukul bagian kepala Rudy Sandy Marpaung, Hendra Rukmana memukul kepala Rudy Sandy Marpaung;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis karabit melakukan kekerasan terhadap Saripudin, Rudy Sandy Marpaung, Bagus Bakti Prasetyo dan Wawan Kurniawan dengan cara membacokkan senjata tajamnya ke arah dada sebelah kanan Saripudin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan Bagus Bakti Prasetyo, Wawan Kurniawan, Rudy Sandy Maupaung dan Saripudin mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum:

1. Visum Et Repertum No. 001/VER/RCKR/06.25 tanggal 02 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap SARIPUDIN dengan hasil Kesimpulan pada korban laki-laki umur 27 Tahun ini ditemukan Tampak luka robek, batas tegas, ukuran enam koma lima kali empat centimetre dasar jaringan pada bagian dada kanan, pasien dirawat dan dilakukan tindakan operasi. Pasien di pulangkan dari Rumah Sakit setelah enam hari perawatan.
2. Visum Et Repertum No. 01/VER/RSSA-CVI/2025 RS Sari Asih

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileduh tanggal 05 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap BAGUS BAKTI PRASETIO dengan hasil Kesimpulan pada pemeriksaan luka yang sudah di jahit disertai memar pada region kepala atas, luka yang sudah dijahit pada reio lengan bawah kiri sisi belakang dan luka lecet pada region kepala kanan. Jenis kekerasan tidak dapat di tentukan akibat luka yang sudah di jahit. Luka tersebut dapat menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.

3. Visum Et Repertum No. 03/VER/RSSA-CVI/2025 RS Sari Asih Cileduh tanggal 03 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap WAWAN KURNIAWAN dengan hasil Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah terjahit di area tengkuk akibat benda tajam.

4. Visum Et Repertum No. 02/VER/RSSA-CVI/2025 RS Sari Asih Cileduh tanggal 03 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap RUDY SANDY MARPAUNG dengan hasil Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah terjahit di area dahi dan lengan kiri akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dalam hal pembuktian Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dulu, yang tentunya dakwaan tersebut adalah yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, untuk itu sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng



Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakway yang bernama **MUHAMAD TAUFIK Bin AHMAD AL HUSAERI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, yang dimaksud dengan terang-terangan dalam pasal ini adalah tidak secara bersembunyi, artinya meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur ini telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP menyebutkan luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah-satu panca-indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal ini tidak menerangkan makna "luka berat", hanya menyebutkan keadaan, yang oleh hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan. Hakim bebas untuk juga di luar hal-hal yang disebut dalam pasal ini, menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian (HR 23 Oktober 1923);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan HENDRA RUKMANA, CANDRA HERMAWAN, ABIAM PUTRA PRASETIO dan MULYADI (masing-masing didalam penuntutan terpisah), ILHAM SAPUTRA (DPO), ISTAR (DPO), JUNA (DPO), HERU (DPO), NABIL (DPO) dan OMEN (DPO), pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Lapak Kopi Keliling yang berada di Jalan Metland Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang telah melakukan pengeroyokan terhadap beberapa orang korban, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di pinggir Jalan Greenlake Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang bersama. Kemudian datang Omen (Dpo) yang menceritakan bahwa telah terjadi keributan antara dia dengan orang lain yang sedang nongkrong di Kopi Keliling yang berada di Jalan Metland Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya langsung mendagangi lokasi menggunakan sepeda motor dan kemudian langsung melakukan pengroyokan serta pengrusakan terhadap barang dagangan (Kopi keliling) milik Wawan Kurniawan dengan cara Abiam Putra Prasetio bersama dengan saksi Candra Hermawan menghambur-hamburkan (snack, kopi, dll), Terdakwa bersama dengan Mulyadi memecahkan botol air soda. Setelah itu Candra Hermawan memukul ke arah punggung Bagus Bhakti Prasetaio, Mulyadi memukul bagian kepala Rudy Sandy Marpaung sebanyak, Abiam Putra Prasetio memukul bagian kepala Rudy Sandy Marpaung, Hendra Rukmana memukul kepala Rudy Sandy Marpaung;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis karabit melakukan kekerasan terhadap Saripudin, Rudy Sandi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, Bagus Bakti Praseyo dan Wawan Kurniawan dengan cara membacokkan senjata tajamnya ke arah dada sebelah kanan Saripudin;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan Bagus Bakti Prasetyo, Wawan Kuriawan, Rudy Sandy Maupaung dan Saripudin mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum:

1. Visum Et Repertum No. 001/VER/RSCKR/06.25 tanggal 02 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap SARIPUDIN dengan hasil Kesimpulan pada korban laki-laki umur 27 Tahun ini ditemukan Tampak luka robek, batas tegas, ukuran enam koma lima kali empat centimetre dasar jaringan pada bagian dada kanan, pasien dirawat dan dilakukan tindakan operasi. Pasien di pulangkan dari Rumah Sakit setelah enam hari perawatan.
2. Visum Et Repertum No. 01/VER/RSSA-CVI/2025 RS Sari Asih Cileduh tanggal 05 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap BAGUS BAKTI PRASETIO dengan hasil Kesimpulan pada pemeriksaan luka yang sudah di jahit disertai memar pada region kepala atas, luka yang sudah dijahit pada reio lengan bawah kiri sisi belakang dan luka lecet pada region kepala kanan. Jenis kekerasan tidak dapat di tentukan akibat luka yang sudah di jahit. Luka tersebut dapat menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu.
3. Visum Et Repertum No. 03/VER/RSSA-CVI/2025 RS Sari Asih Cileduh tanggal 03 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap WAWAN KURNIAWAN dengan hasil Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah terjahit di area tengkuk akibat benda tajam.
4. Visum Et Repertum No. 02/VER/RSSA-CVI/2025 RS Sari Asih Cileduh tanggal 03 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap RUDY SANDY MARPAUNG dengan hasil Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah terjahit di area dahi dan lengan kiri akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas tergambar bahwa ada pengeroyokan dari Terdakwa terhadap korban, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua ini telah terpenuhi bagi diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini. oleh karena tidak dipergunakan lagi maka status seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 2, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD TAUFIK ALHUSAIRI Bin AHMAD AL HUSAERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun.** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Karambit.
 - 1 (satu) buah baju warna hijau bernodakan darah.
 - 1 (satu) buah baju warna hitam bernodakan darah.
 - 1 (satu) buah baju warna merah bernodakan darah.
 - 1 (satu) buah baju warna putih bernodakan darah.
 - Pecahan botol Soda beserta aneka snack.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari **Kamis**, tanggal **04 Desember 2025**, oleh kami Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sapto Supriyono, S.H., M.H., dan Ismail Hidayat, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1829/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Vitrianida, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Jaidi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

ISMAIL HIDAYAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA VITRIANIDA, S.H.